



DIREITO CIVIL

Parte Geral

Prof. Me. Luís Fernando Almeida

E-mail: adv.luisfernandoalmeida@gmail.com

Cel.: (47) 99682-5798

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS



Na vida, tudo tem seu “ciclo vital”, quando nasce, desenvolve-se e extingue-se.

Tais etapas, fases ou momentos, decorrem de fatos (e isso é o que importa) denominados fatos jurídicos, pois produzem efeitos jurídicos quando de sua realização.

Mas nem todos os fatos são relevantes ao direito, sendo considerados simplesmente fatos, como a chuva que cai e, ao acontecer, é indiferente à vida jurídica (claro que o excesso de chuva poderá gerar fatos que importarão, porém serão exemplificados posteriormente).

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS



Posto isto, entenda-se por fato jurídico, em princípio, como um acontecimento da vida, relevante para o Direito, desde que possa passar por um juízo de valoração, ou ainda, como todo acontecimento natural ou humano que determine a ocorrência de efeitos constitutivos, modificativos, extintivos e de conservação de direitos e obrigações.

Conceito de Fato Jurídico - É todo acontecimento, natural ou humano, que tenha a capacidade de criar, modificar, conservar ou extinguir um direito ou uma obrigação, em uma relação jurídica.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS



Estes serão tratados como fatos jurídicos em sentido amplo, pois que abrangem os acontecimentos naturais, que recebem a nomenclatura de fatos jurídicos em sentido estrito e as ações humanas – atos jurídicos em sentido amplo, quando ações lícitas, e os atos ilícitos, quando fruto de uma ação ilícita.

Existem ainda, aqueles que, independentemente da ação humana (esta desprovida de manifestação de vontade) produzem efeitos jurídicos, os chamados ato-fato jurídicos.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS



Classificação de Fato Jurídico

Para fins didáticos, diante das controvérsias existentes entre os doutrinadores, o Fato Jurídico será classificado seguindo os ensinamentos de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2008).

O interessante na classificação dos doutrinadores supracitados, é o fato de que, ao classificarem os fatos jurídicos, tomam por base o próprio ser humano, enquanto sujeito destinatário e agente de sua aplicação.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Fato Jurídico Ordinário:

São os fatos que ocorrem independentemente da intervenção humana, ou seja, são fatos da natureza, de ocorrência comum, cotidiana, tais como o nascimento, a morte, o decurso de tempo.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Fato Jurídico Extraordinário:

São como os fatos jurídicos ordinários, independentes da intervenção humana, porém, estes têm a característica da imprevisibilidade, são inesperados, como por exemplo, um terremoto, uma enchente, o caso fortuito (imprevisibilidade) e a força maior (inevitabilidade).

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Observa-se que o fato jurídico em sentido estrito, seja ele ordinário ou extraordinário, são considerados como todo acontecimento natural que provoque efeitos no meio jurídico.

Porém, no exemplo clássico da chuva, que quando cai em alto-mar é um fato da natureza irrelevante ao direito, mas quando essa chuva ocorre na cidade e provoca algum prejuízo a um bem que seja objeto de um contrato de seguro, este deixa de ser um simples fato natural para tornar-se um fato jurídico, devidamente qualificado pelo Direito.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Ato-Fato Jurídico:

Apesar da ausência de previsão legal específica, é impossível negar sua existência, haja vista, ser o ato humano, parte da essência do fato jurídico, não importando para o ordenamento jurídico, se houve a intenção de praticá-lo (dolo) ou não.

O que deve ser observado é o resultado, a consequência de tal ato, considerando, para a caracterização do mesmo (o que importa) não é a vontade humana e sim o fato humano (ação), que receberá importância Jurídica e eficácia social.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Como exemplo, tem-se a criança que compra um doce em uma padaria.

A criança não tem a intenção de celebrar um contrato de compra e venda (relação de consumo) e sim realizar um ato dotado de ampla aceitação social. Não caberá, neste caso, decidir sobre a possível nulidade jurídica do Fato, tendo em vista a incapacidade absoluta do agente (a criança) para celebrar um negócio jurídico dessa natureza (contrato de compra e venda). Tão somente caberá a aceitação do cunho social, cotidiana e amplamente difundida em nosso meio.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Ação Humana - Ato Lícito

Ato Jurídico em sentido estrito:

É aquele ato constituído de simples manifestação de vontade, sem qualquer conteúdo negocial, que irá determinar a produção de efeitos legalmente previstos no ordenamento jurídico.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Ainda segundo GAGLIANO e PAMPLONA FILHO (2008):

(...) neste tipo de ato, não existe propriamente uma declaração de vontade manifestada com o propósito de atingir, dentro do campo da autonomia privada, os efeitos jurídicos pretendidos pelo agente (como negócio jurídico), mas sim um simples comportamento humano deflagrador de efeitos previamente estabelecidos por lei.

E sintetizam: "(...) essa espécie de ato jurídico apenas concretiza o pressuposto fático contido na norma jurídica."

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Como exemplo, tem-se o cidadão que, ao estabelecer residência em uma determinada cidade, com o chamado “ânimo de ficar”, transforma essa cidade em seu centro de ocupações habituais, fixando seu domicílio civil (pressuposto fático contido na norma jurídica), independentemente de ter emitido qualquer declaração de vontade para esse fim.

Outro exemplo, muito comum na atual conjuntura, é o reconhecimento de filiação em uma relação casual (não resultante de casamento), ou na escolha de prestações alternativas, na confissão ou qualquer outra espécie de negócio jurídico em que a vontade é manifestada tão somente para concretizar o fato jurídico respectivo.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Terá sempre como elemento básico a manifestação de vontade, porém, sem a ampla liberdade de escolha na determinação dos efeitos resultantes de seu comportamento, fato este evidenciado quando de um negócio jurídico (contrato), e, por isso mesmo, considerado ato não negocial.

O Código Civil, em seu art. 185, estabelece um dispositivo específico para este ato jurídico, determinando que sejam aplicadas, no que couber, as normas relativas aos negócios jurídicos em geral.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



O ato jurídico em sentido estrito recebe tratamento legal, ao ser dissociado dos negócios jurídicos, fato que ocorria na seara doutrinária, com ampla aplicação, tendo como base a natureza das coisas.

Os atos jurídicos em sentido estrito se traduzem, em sua grande maioria, por simples comportamentos humanos, como a pesca, a percepção de uma fruta, diferentemente do que ocorre quando das declarações de vontades, atos que geralmente compõem um negócio jurídico, como um contrato de locação, um contrato de compra e venda.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Ato Ilícito

Ao se estudar o fato jurídico, vê-se que o ato jurídico em sentido amplo corresponde a toda ação humana lícita, apta a provocar efeitos, previstos no ordenamento jurídico.

Porém, há que se ressaltar, que qualquer pessoa pode, a qualquer tempo, promover ações que contrariem o direito, ao violar suas normas e causar prejuízos a outra pessoa.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Ato Ilícito

Como preceitua o Direito Alemão, o ato ilícito consiste em um comportamento humano voluntário, contrário ao direito e causador de prejuízo de ordem material ou moral.

Segundo CARVALIERI FILHO (2000) é um “ato voluntário e consciente do ser humano que transgride um dever jurídico”.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Conceito: É um ato praticado com infração ao dever legal de não lesar outra pessoa.

Apesar de ser uma manifestação de vontade, como o é o ato lícito, o ato ilícito é uma conduta humana voluntária contrária à ordem jurídica.

Os arts. 186 e 187 do CC prescrevem o que seja ato ilícito. Porém, este não fica solto no ordenamento jurídico, quando se faz remissão ao art. 927 (e seguintes) no qual, obrigará àquele que praticou tal ato, a reparar o dano provocado (arts. 927 a 954 CC).

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Elencado, quando da classificação do fato jurídico, no tópico relativo à ação humana, é fruto da infração por uma conduta humana, positiva (comissiva) ou negativa (omissiva), culposa ou dolosa (sem ou com a intenção do resultado), que necessariamente resulte em dano a outrem.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Elementos essenciais ao Ato Ilícito - Para que se configure o ato ilícito, fundamental se torna a presença dos seguintes requisitos:

1. Conduta humana – uma ação ou omissão, dolosa ou culposa;
2. Dano – um resultado que acarrete um dano patrimonial ou moral a outrem;
3. Nexô de causalidade – a relação, o vínculo entre a conduta do agente e o resultado danoso.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Importante: O uso de um direito, poder ou coisa, além do estabelecido pelo ordenamento jurídico, caso venha provocar um dano a outrem, traz consigo, como consequência ou efeito, a obrigação de indenizar.

Estes são os abusos de direito ou exercício irregular de um direito, que sob a aparência de um ato legal ou lícito, surge, como que “camuflada”, a ilicitude ou antijuridicidade do ato, quer seja por um atentado ao princípio da boa fé, quer seja por desvio da finalidade sócio-econômica para a qual foi estabelecido.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Causas excludentes de Ilicitude:

São elas:

1. Exercício regular de um direito
2. Legítima defesa
3. Estado de necessidade

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Causas excludentes de Ilicitude:

O exercício regular de um direito ou o estrito cumprimento do dever legal:

Se uma determinada pessoa, no uso de um direito normal, provocar lesão a outrem, não será responsabilizado civilmente pelo dano, pois, tal ação, exclui a ilicitude deste ato.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Causas excludentes de Ilicitude:

A legítima defesa:

A legítima defesa excluirá a responsabilidade por um determinado prejuízo ou lesão, desde que, ao praticar o ato, este tenha sido realizado com o uso moderado e suficiente de meios necessários para repelir uma justa agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Causas excludentes de Ilicitude:

O estado de necessidade:

Acontece quando da ofensa do direito alheio (deterioração ou destruição de coisa de outrem ou lesão à pessoa de terceiro) para remover perigo iminente, quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário e quando não exceder os limites do indispensável para a remoção do perigo.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Dos Efeitos do Fato Jurídico

Da aquisição de um direito:

Condição anteriormente tratada frontalmente, não há dispositivo direto em nosso Código Civil, quando se apresenta de forma mais genérica nesse aspecto, cabe, pois, ao entendimento doutrinário, consagrado e utilizado para reconhecê-los, recebendo até mesmo uma classificação, para fins de melhor compreensão e entendimento fático.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Originária ou Derivada: quando da existência ou não de uma relação jurídica anterior com o direito ou bem objeto da relação, sem que haja qualquer interposição ou transferência de outra pessoa;

Gratuita ou Onerosa: quando da existência ou não de uma contraprestação para a aquisição do direito;

A Título Universal ou Singular: quando o adquirente substitui o sucedido na totalidade (podendo ser em uma cota-parte) de seu direito ou quando apenas o substitui em algumas (ou uma única) partes determinadas;

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Simples ou Complexa: quando da relação direta com o fato gerador da relação jurídica, podendo se constituir em um único ato ou houver a necessidade de uma simultaneidade ou de sucessivos fatos.

Importante: Deve-se destacar a importância de se compreender, para complementação, distinguir o que se conhece como direito futuro, ainda abarcado e consolidado pela doutrina.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



São eles:

a) A expectativa de direito – ocorre quando se tem uma simples possibilidade de aquisição de um direito, sem ter o respaldo legal, tendo em vista não ter havido qualquer incorporação ao patrimônio jurídico da pessoa. Exemplo: As preliminares, quando da elaboração de um contrato, considerada como fase de tratativas, não há constituição de direito até a celebração e efetivação do mesmo;

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



b) O direito eventual – ocorre nas situações em que o interesse do titular ainda se realizou, tendo em vista não terem se concretizado todos os elementos exigidos pelo ordenamento jurídico. Exemplo: o direito à herança, quando da sucessão legítima (só ocorrerá após a morte do “dono da herança”);

c) O direito condicional – ocorre somente quando da efetivação de um acontecimento futuro e incerto. Exemplo: a cessão dos direitos autorais de um livro, a partir do momento em que ultrapassar a 13ª edição.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Modificação de direito

Independentemente se houver ou não alteração em sua essência, é possível a ocorrência de fatos ou a prática de atos jurídicos que promovam uma modificação no direito de uma determinada pessoa.

Tais modificações podem ser: **objetiva ou subjetiva**

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Modificação objetiva: aquela que se dá em relação ao conteúdo ou no objeto da relação jurídica, quando se altera a quantidade, qualidade, volume, conteúdo, ou ainda de objeto ou de direitos.

Modificação subjetiva: aquela que se dá em relação à alteração na titularidade do objeto ou do direito, independentemente se de ativo para passivo, e vice-versa, da multiplicação ou redução de sujeitos, podendo até se estender ao desdobramento da relação jurídica (os direitos personalíssimos são entendidos como impossíveis de modificação subjetiva).

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



Existem julgados, em relação à paternidade, que vêm admitindo a uma pessoa, uma investigação de relação avoenga (de reconhecimento de ancestralidade relativa aos avós), quando da morte de uma pessoa que não teve sua paternidade reconhecida em vida.

Neste caso, haveria a intenção de seus herdeiros o reconhecimento dessa paternidade, quer seja para efeitos meramente sociais, quer seja para o direito de herança.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



A conservação de direito

Os fatos jurídicos podem acontecer no intuito de preservar, defender, resguardar um ou mais direitos, caso estes estejam ameaçados por quem quer que seja.

Dar-se-ão através de medidas preventivas, conforme sistematização.

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



a) **Atos de defesa preventiva** - são medidas tomadas antes que ocorra a violação de um direito, estando claramente presente a ameaça. Como exemplo de medidas de defesa preventiva tem-se o interdito proibitório (previsto de forma implícita no art. 1210 CC) ou extrajudicialmente, quando do estabelecimento de cláusulas contratuais, como a cláusula penal, as arras (ou sinal), etc.;

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



b) Atos de conservação – são atos praticados pelo titular do direito com o intuito de evitar o perecimento, a turbação (ato que, injustamente praticado, impede o normal exercício da posse pelo possuidor legítimo – ocupação total ou parcial) ou esbulho (retirada violenta de um bem da posse de seu legítimo possuidor);

c) Autotutela – quando ocorrida uma violação a um direito da pessoa, o ordenamento jurídico, em caráter excepcional, admite a prática de atos de autotutela (autodefesa), como por exemplo, o desforço necessário (art.1210, § 1º, CC) ou a greve;

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



d) Atos de defesa do direito lesado – violado o direito, caberá àquele que sofreu a violação de seu direito, realizar procedimentos como o ajuizamento de ações cognitivas (de conhecimento) ou executivas (de execução), no exercício de um direito que lhe é garantido constitucionalmente (art. 5º, XXXV, CR/88 “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”);

DOS FATOS E ATOS JURÍDICOS

Fato Jurídico em Sentido Estrito



e)A extinção de direitos - Inúmeras são as hipóteses de extinção de direitos, advindas de fatos ou atos jurídicos, como por exemplo, o falecimento do titular, o perecimento do objeto, a alienação, a renúncia, o implemento de uma condição resolutiva, o abandono, a extinção de um instituto jurídico, o escoamento de prazo, a decadência, a usucapião (considerado doutrinariamente como o surgimento de um direito incompatível com o direito atualmente existente, e que o suplanta, extinguindo-o).